

**धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र**

आज सोमवार, मिति २०६९ साल आश्विन महिना २४ गतेका दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको का.म.न.पा.-१, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री आर.वि.वि.सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्टकोड)..... रहेको.....
प्रदेशजिल्लापालिकानं. वडामा स्थायी ठेगाना भई हाल.....स्थानमा बसोबास गर्ने श्री
.....को नाती/नातीनीबुहारी श्रीछोरा/छोरी वर्ष..... को श्री/श्रीमती.....
वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्टकोड)..... रहेको..... कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भईप्रदेश
.....जिल्लापालिकानं. वडामा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्रीले (उपान्त दोश्रो पक्ष भनिने र सो
शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने
विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोश्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौतापत्रका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन्:

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, विमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउनु मञ्जुर गर्दछ ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहिमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामसाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
५. दोस्रो पक्षले विक्री कारोबार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ उत्पन्न हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सोको समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरि वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएको धितो पत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ (एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षले विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिट तोकिएको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएमा रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरोटी दोश्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।
१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोश्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोश्रो पक्षलाई हुनेछ ।
१७. खरीद कारोबार पश्चात दोश्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोश्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत वापत सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।
१८. दोश्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरि रकम बाँकी रहेमा दोश्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. दोश्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरीदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. दोश्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोश्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियमक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. दोश्रो पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोश्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ, सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज दोश्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका वारेमा दोश्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोश्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ ।

२६. दोश्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ ।

- (१) स्वयम् उपस्थित भई लिखित आदेश ।
(२) टेलिफोन
(३) मोबाइल नं.
(४) ई-मेल

- (५) दोश्रो पक्षको युजरनेम
(६) प्रथम पक्षको वेबसाइट
(७) अन्य विद्युतीय माध्यम

प्रथम पक्षले उल्लेखित माध्यमबाट आएका आदेशहरूलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताको आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्ट गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरूको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।

२७. दोश्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोश्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफूले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधिभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोश्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोश्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नेपर्ने छ ।
३०. पक्षहरूवच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय संचालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बच्यौता फछ्यौत गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३२. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा संचार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानमा पठाए पश्चात दोश्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोश्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोश्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।
- अनलाईन कारोबार सुविधा,
 - एसएमएस सुविधा,
 - अन्य.....
- दोश्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३८. कारोबार सदस्य र लगानीकर्ता बिचमा लिन दिन बाँकी रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धी विषय ।
- ३८.१ दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम दोश्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्र बाट सिर्जना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।
- ३८.२ दोश्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरे बापत सिर्जना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा दोश्रो पक्षले धितोपत्र बिक्रि गरि प्रथम पक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोश्रो पक्षले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- ३८.३ दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नु पर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनु पूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोश्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले बिक्रि गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकुलता हेरी दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्ने निश्चित समय दिन सक्नेछ ।
- ३८.४ सत न ३८.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोबार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयवधि सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराएसम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्रि गरि प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयवधिमा प्रथम पक्षले व्यहोर्नु परेको वास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनु पर्ने हिसाबमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- ३८.५ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधिसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैक बाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद व्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- ३८.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनुपर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले वाणिज्य बैकबाट ऋण लिँदा आफूले तिर्नु पर्ने व्याजदरमा सेवा सुल्क बापत प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।
- ३८.७ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र बिक्रि बापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालिन समयमा वाणिज्य बैकहरूले आफ्नो ग्राहकलाई बचत खातामा दिने व्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
३९. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतिबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
४०. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौ । हामी दुवै पक्षले यो सम्झौता एक एक प्रति लियौ/दियौ ।

साक्षी

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप : आर.वि.वि. सेक्युरिटिज कम्पनी लि.

साक्षी

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप(कम्पनी भएमा) :

औठा छाप

ईति संवत्साल.....महिना.....गते.....रोज शुभम् ।

दायाँ

बायाँ